

# COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ COPIA

N. 02

Data 27 febbraio 2025

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE :

☐ Pubblica

☐ ordinaria

☐ 2°

OGGETTO:

*Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025 e del programma triennale di beni e servizi 2025/2027 (art. 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023) - Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 28/12/2024.-*

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio**, alle ore **15,30**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

| N. | Cognome e Nome |            | Carica      | Presenti | Assenti |
|----|----------------|------------|-------------|----------|---------|
| 1  | ZOFREA         | Vincenzo   | Sindaco     | si       |         |
| 2  | CRISTOFARO     | Tommaso    | Consigliere | si       |         |
| 3  | BERTOLOTTI     | Gerardo    | Consigliere | si       |         |
| 4  | FACCILOLO      | Domenico   | Consigliere | si       |         |
| 5  | PANAIA         | Claudio    | Consigliere | si       |         |
| 6  | CARISTO        | Francesca  | Consigliere | si       |         |
| 7  | MELLACE        | Natascia   | Consigliere | si       |         |
| 8  | LIOI           | Daniela    | Consigliere | si       |         |
| 9  | VALLONE        | Luigi      | Consigliere | si       |         |
| 10 | MUNGO          | Anna Maria | Consigliere |          | si      |
| 11 | OCCHIONORELLI  | Luca       | Consigliere |          | si      |
| 12 | MUCCARI        | Pasquale   | Consigliere |          | si      |
| 13 | CARABETTA      | Stefano    | Consigliere |          | si      |

Presiede il Consigliere Claudio Panaia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. **09** consiglieri su n. **13** consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** in data 19 febbraio 2024 alle ore 16:30, veniva convocato il Consiglio Comunale con al n. 2 dell'o.d.g. il seguente oggetto: Programma triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 e dell'Elenco annuale dei lavori 2025 e del Programma triennale forniture e servizi 2025/2027 e del relativo elenco annuale 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2024 - Integrazioni;

**Dato atto che** successivamente allo svolgimento della suddetta seduta di Consiglio comunale, si apprendeva della mancata notifica dell'avviso di convocazione ad un consigliere comunale;

**Considerato che** la mancata convocazione del consigliere comunale abbia arrecato un vulnus alle prerogative dello stesso, con la conseguenza che l'intera seduta di Consiglio comunale e, dunque, anche il deliberato di cui al punto n. 2 dell'o.d.g. della suddetta seduta consigliare, deve intendersi caducato e pertanto sostituito integralmente dal presente provvedimento;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

**Visto** l'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, ed un programma triennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo di cui all'allegato I.5 del medesimo D.Lgs. 36/2023;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2024, esecutiva, con la quale sono stati adottati il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2025/2027, l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2025, predisposti dall'ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede previste secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;

**Preso atto** che, successivamente, il Comune di Squillace con delibera della Giunta Comunale n. 09 del 02.01.2025 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la "*Riqualificazione del waterfront di Squillace lido - Lungomare Ulisse*" per l'importo complessivo di € 2.948.328,77;

**Ritenuto** pertanto, procedere con la variazione del Piano Triennale OO.PP. - Triennio 2025/2027, adottato con deliberazione di C.C. n. 43 del 28.12.2024, mediante l'integrazione del programma triennale di beni e servizi 2025/2027 con l'opera sopra descritta:

- a) "*Riqualificazione del waterfront di Squillace lido - Lungomare Ulisse*", per un importo complessivo di € 2.948.328,77;

e, conseguentemente aggiornare le seguenti schede:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del programma triennale e non riproposti e non avviati;
- Scheda G: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda H: Elenco degli acquisti del programma;

**Richiamato** l'art. 3, comma 1, dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*";

**Richiamato**, inoltre, l'art. 3, comma 13, dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione”*;

**Richiamato**, ancora, l'art. 1, commi 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui *“al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

**Viste** le schede del Programma triennale 2025/2027, dell'Elenco annuale 2025 nonché del programma triennale di beni e servizi all'uopo predisposte dal Responsabile del Settore Tecnico che si allegano al presente provvedimento;

**Ritenuto** che sussistono le condizioni per l'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025 nonché del programma triennale di beni e servizi 2025/2027 (art. 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023) - Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2024;

**Visto** il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 18/08/2000 n° 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**Visto** il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 9, votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, espressa nei modi di legge;

**Visto** l'esito della votazione che precede,

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte sostanziale ed integrante della presente;

- 1) **di aggiornare** il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2025 nonché il programma triennale di beni e servizi 2025/2027 - Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2024, con la seguente opera: *“Riqualficazione del waterfront di Squillace lido - Lungomare Ulisse”*, per un importo complessivo di € 2.948.328,77;
- 2) **di aggiornare**, altresì, le schede tecniche allegate al Piano Triennale OO.PP. - Triennio 2025/2027, adottato con deliberazione di C.C. n. 43 del 28.12.2024:
  - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
  - Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
  - Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
  - Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
  - Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
  - Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del programma triennale e non riproposti e non avviati;
  - Scheda G: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
  - Scheda H: Elenco degli acquisti del programma;
- 3) **di approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 42, del D.lgs. n. 267/2000, il programma triennale dei beni e servizi 2025/2027,

costituito dalle schede redatte in conformità a quelle di cui all'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- 4) **di pubblicare**, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., citato al precedente punto 1), la variazione del programma delle opere pubbliche per il triennio 2025/2027 e l'elenco annuale per l'anno 2025, nell'apposito sito internet dell'Amministrazione comunale;
- 5) **di pubblicare**, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, il programma triennale dei servizi e forniture 2025/2027, nell'apposito sito internet dell'Amministrazione comunale;
- 6) **di dare atto che** il presente deliberato sostituisce integralmente il deliberato di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno della suddetta seduta di Consiglio Comunale del 19.02.2025 ore 16:30, ad oggetto: Programma triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 e dell'Elenco annuale dei lavori 2025 e del Programma triennale forniture e servizi 2025/2027 e del relativo elenco annuale 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2024 - Integrazioni, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si devono intendersi integralmente richiamate e confermate.

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 9, votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, espressa nei modi di legge;

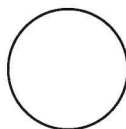
#### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Claudio Panaia



► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data .....



► Il Responsabile

f.to .....

### ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data .....



► Il Responsabile

f.to .....

È copia conforme all'originale

Squillace, li

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Giuseppina Ferrucci



